أو) كان الثمن (متقوما) يدفع (قيمته) والمراد به قيمته وقت الشراء لانه وقت استحقاق الاخذ (فان جهل الثمن) أو قدره كما لو كان صبرة نقد فتلفت أو اختلطت بما لا تميز عنه (و) الحال انه (لا حيلة) فى ذلك على اسقاط الشفعة (سقطت الشفعة) كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسى لان الشفعة لا تستحق بغير ذلك ولا يمكن أن يدفع اليه ما لا يدعيه فان اتهمه حلفه (وكذا) تسقط الشفعة (ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن) لان فى أخذه بدون دفع جميع الثمن اضرارا بالمشترى ولا يزال الضرر بالضرر (وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به) أى بلياليهن قال فى الانصاف على الصحيح من المذهب حتى يثبت عجزه نص عليه

(باب) يذكر فيه أحكام (الوديعة)

(الوديعة) وهى فعيلة من ودع الشئ اذا تركه لانها تترك عند المودع (يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله) أى جائز التصرف (فلو أودع) انسان جائز التصرف (ماله صغيرا أو مجنونا أو سفيه) أو ضمن (فأتلفه) الصغير أو المجنون أو السفيه أو التلف (فلا ضمان) عليهم ولا على أوليائهم ولو فرطوا لان المالك هو المقر ط فى ماله بتسليمه الى أحد هؤلاء هذا فى مسئلة التلف وأما مسئلة الاتلاف فانه يضمن ما أتلف مكلف غير حر فى رقبته (وان أودعه) أى أودع جائز التصرف (أحدهم) فاعل أودع شيأ (صار) المودع (ضامنا ولم يبرأ الا برده) أى رد المودع الشئ (لوليه) الناظر فى ماله كما لو كان عليه له دين فى الذمة و يضمنها ان تلفت ما لم يكن الصغير مأذونا له فى الايداع أو يخف هلاكها معه ان لم يأخذها منه (ويلزم المودع) بفتح الدال (حفظ الوديعة فى حرز مثلها) عرفا لان الله تعالى قال ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها ولا يمكن اداؤها الا بحفظها وحرزها كحرز سرقة (بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه (وان دفعها) المودع (لعذر) كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر حفظا لها (الى أجنبى) ثقة فتلفت (لم يضمن) لانه لم يتعد ولم يفرط وان لم يكن له عذر حين دفعها الى الاجنبى ضمن (وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فأخرجها) المودع منه (لطريان) أى حصول (شئ الغالب منه الهلاك) كالنهب والحريق فتلفت فى المحل المنقول اليه (لم يضمن) المودع بنقلها شيأ ان وضعها فى حرز مثلها أو فوقه فان تعذر عليه احرازها بمثل الحرز الاول فاحرزها فى دونه لم يضمنها (وان تركها) مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان الذى هى به (ولم يخرجها أو أخرجها) منه (لغير خوف) ويحرم ان فتلفت بالامر المخوف أو غيره (ضمن فان قال له) مالكها (لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها) خوفا عليها (أولا) أى أو لم يخرجها مع حصول الخوف فتلفت مع اخراجها أو تركها (لم يضمن) لان نهى مالكها عن اخراجها مع خوف الهلاك فيه فيكون مأذونا فى تركها فى تلك الحال فلم يضمن لامتثاله أمر صاحبها (وان لقاها عند هجوم ناهب ونحوه) كقطاع الطريق (اخفاء لها لم يضمن) لان هذا عادة الناس فى حفظ أموالهم (وان لم يعلف) أو يسق المودع (البهيمة) المودعة (حتى ماتت) جوعا أو عطشا (ضمنها) لان العلف من كمال الحفظ الذى التزمه بالاستيداع لا ان نهاه مالكها عن علفها فتركه حتى ماتت فانه لا ضمان عليه لما لكها ويحرم تركه علفها مطلقا

(فصل واذا أراد المودع السفر) أو لم يرد سفرا وخاف عليها عند من حرق أو نهب أو نحوهما